

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1558/2543

พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
นาย บุญโสมหรือโหนก อุดมสุข

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 276 วรรคสอง

แม้จำเลยจะมีได้เป็นผู้ลงมือข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย แต่พฤติการณ์ที่จำเลยช่วยกันจุดผู้เสียหายและช่วยกดคอและตบตีผู้เสียหายเพื่อให้พวกของจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายในลักษณะโทรมหญิงนั้นถือได้ว่าจำเลยได้เป็นตัวการร่วมกระทำผิดด้วยกันกับพวกของจำเลยแล้ว จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 83

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานางบุญช่วย อายุ 30 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของจำเลย โดยใช้กำลังประทุษร้ายและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงและใช้อาวุธปืน 1 กระบอกขู่เข็ญผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 และ 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง (ที่ถูกเป็นมาตรา 276 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา

83) จำคุก 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยกับพวกได้ร่วมกันใช้กำลังกายจุดผู้เสียหายไปที่ศาลา โดยจำเลยเป็นคนกดคอ และตบตีผู้เสียหายมิให้ขัดขืน แล้วพวกของจำเลย 2 คนได้ผลัดเปลี่ยนกันข่มขืน กระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง และใช้อาวุธปืนข่มขู่ผู้เสียหาย แม้จำเลยจะมีได้เป็นผู้ลงมือข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายก็ตาม แต่ตามพฤติการณ์ที่ จำเลยช่วยกันจุดผู้เสียหายและช่วยกดคอและตบตีผู้เสียหายเพื่อให้พวกของจำเลย ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายในลักษณะโทรมหญิงนั้น ถือได้ว่าจำเลยได้เป็นตัวการ ร่วมกระทำผิดด้วยกันกับพวกของจำเลยด้วยแล้ว จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องพยาน หลักฐานของจำเลยที่น่าสืบปฎิเสธโดยอ้างฐานที่อยู่ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของ โจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาล ฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(วิชัย วิสิทธิ์วงศ์-พิชัย เตโชพิทยาบูล-วินัย ตุลยภักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ